法律倫理主題整理：法律倫理總論

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：道德/法律/倫理之性質與關係、法律專業倫理之意義、法官/檢察官/律師職務特性
題數：9 題

壹、道德、法律與倫理之性質

一、三者之定義與區別（114年第61題）

關於道德、法律及倫理性質之敘述，下列何者正確？

(A) 道德、法律及倫理，皆應形諸明文規定，才能具有社會行為之拘束力
(B) 甲法官夜間駕車行經鄉村道路，發現陌生機車騎士倒臥路旁，但因擔心誤會被控肇事，因此並未停車救助。甲法官不僅道德有損，倫理有違，如因不作為而導致騎士死亡，即應承擔法律責任
(C) 乙法官與丙律師兩人為大學同學，有感於法學教育與實務應用之落差，共同投資設立「法律實務教育訓練中心」提供課程講授，以合理學費招收有志學習法律以提昇職場競爭力之上班族。上述舉措符合道德標準、法律規定及倫理價值
(D) 道德即是人性尊嚴的本質，但標準及內涵可能因人而異。法律則是最低的道德標準，所有人都必須遵守的義務。倫理乃是社會群體基於某些特殊屬性，共同形成的價值規範

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	道德與倫理**不以明文規定為必要**，即可具有社會行為之拘束力。法律才須形諸明文。
(B)	✗ 錯誤	甲法官道德有損無疑，但是否構成法律責任須看具體要件（如有無保證人地位等），不能一概而論說「即應承擔法律責任」。
(C)	✗ 錯誤	法官與律師**共同投資事業**可能違反法官倫理規範（法官不應從事可能影響獨立性之商業活動），不符合倫理價值。
(D)	☑ 正確（本題答案）	正確描述三者性質：**道德**因人而異；**法律**為最低道德標準，人人須遵守；**倫理**為特定群體基於特殊屬性共同形成之價值規範。

二、法律倫理規範之制定與執行（108年第61題）

關於我國法律倫理規範之制定與執行，何者正確？

(A) 就律師法與律師倫理規範有所疑義者，應送交律師公會做解釋
(B) 法官與檢察官倫理規範由司法院制定；律師倫理規範由法務部制定
(C) 法官與檢察官倫理規範其法源為法官法，律師倫理規範其法源為律師法
(D) 違反法官與檢察官倫理規範者，直接送職務法庭審理；違反律師倫理規範者，則於律師公會審議

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師法與律師倫理規範有疑義者，應由**全國律師聯合會**相關委員會處理，非個別律師公會。
(B)	✗ 錯誤	法官倫理規範由**司法院**訂定，檢察官倫理規範由**法務部**訂定，但律師倫理規範由**全國律師聯合會**訂定，**非法務部**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	**法官法**為法官與檢察官倫理規範之法源依據，**律師法**為律師倫理規範之法源依據。
(D)	✗ 錯誤	違反法官、檢察官倫理規範者，須先經**評鑑委員會評鑑**，非直接送職務法庭。違反律師倫理規範者，須經**律師懲戒委員會**處理，非僅於律師公會審議。

貳、專業倫理與一般倫理

一、律師專業倫理與一般倫理之關係（112年第61題）

關於律師專業倫理與一般倫理間之關係，下列敘述何者正確？

(A) 律師違反專業倫理規範，與一般人違反一般倫理規範一樣，並不需要由特定機構經特定程序來認定
(B) 因為律師倫理規範的要求較高，因此律師只要遵守專業倫理規範即可，不需要遵守一般倫理規範
(C) 違反律師專業倫理，律師有可能因此喪失執業資格；只違反一般倫理而未違法，基本上不會讓律師喪失執業資格
(D) 律師須尊重其他律師，這是基於人與人相互尊重的道理，僅屬於一般倫理，不屬於律師專業倫理規範的內容

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師違反專業倫理須由**律師公會或懲戒機構**經**特定程序**認定，與一般倫理不同。
(B)	✗ 錯誤	律師除需遵守專業倫理外，**仍須遵守一般倫理規範**，二者並非互斥。
(C)	☑ 正確（本題答案）	違反**專業倫理**可能導致懲戒、停止執業甚至**喪失執業資格**；僅違反一般倫理而未違法者，基本上不會導致喪失執業資格。
(D)	✗ 錯誤	律師須尊重其他律師，不僅是一般倫理，也是**律師專業倫理規範之內容**（律師倫理規範有明文要求）。

二、法律專業倫理之職業特性（111年第61題）

關於法律專業倫理受規範者之職業特性，下列敘述何者錯誤？

(A) 律師職務為公共職務
(B) 律師業具有自由獨立性
(C) 基於裁判安定性，法官應受高等法院法律座談會研究結論之拘束
(D) 檢察官職務包括公益代表人之性質

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依律師法第1條，律師以**保障人權、實現社會正義及促進民主法治**為使命，職務性質具**公共性**。
(B)	☑ 正確	律師業具有**自由獨立性**，律師獨立於國家機關之外，自主執行職務。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	法官享有**審判獨立**（憲法§80），**不受**高等法院法律座談會研究結論之拘束。座談會結論僅供參考，不具法律拘束力。
(D)	☑ 正確	檢察官具有**公益代表人**性質，依法院組織法，檢察官代表國家行使偵查、起訴等職權。

三、專業倫理與專門職業特性之關聯（109年第61題）

關於專業倫理與專門職業特性關聯之敘述，下列何者正確？

(A) 因為審判工作重視審慎並追求正確，故不能要求法官追求效率，即使承辦之多數案件嚴重訴訟遲延，也不可懲戒法官
(B) 因為律師是為委任人提供專業的服務，所以律師為維護委任人之利益，得不惜詆毀中傷相對人
(C) 因為律師需與當事人建立特殊的信賴關係，才能對當事人作出更好的服務，因此律師應注意保守當事人之秘密
(D) 因為檢察官負責訴追犯罪，應以訴追犯罪為最主要的任務，在偵查與執行公訴時，不需考慮對被告有利之證據

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法官仍應追求效率。如多數案件嚴重訴訟遲延，仍得依**法官法**相關規定予以懲戒。審慎與效率並非互斥。
(B)	✗ 錯誤	律師為維護委任人利益，**不得詆毀中傷相對人**，此為律師倫理之基本要求。
(C)	☑ 正確（本題答案）	律師與當事人之信賴關係為提供專業服務之基礎，因此律師應注意**保守當事人之秘密**，此為律師保密義務之核心基礎。
(D)	✗ 錯誤	檢察官依刑事訴訟法§2，應於被告**有利及不利**之情形一律注意，非僅以追訴犯罪為唯一任務。

參、法律專業倫理之意旨與三者關係

一、法官避免不當行為之意旨（110年第65題）

法官倫理要求法官應避免不當或易被認為不當的行為，下列之規範意旨何者正確？

(A) 職務內外之一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以降低或減少法官審判犯錯之機率，確保司法的正確性
(B) 職務上一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以降低或減少法官犯錯之機率，維護司法優良之形象；至於職務以外之活動則不在此限，以免過度限制法官之自由
(C) 職務內外之一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以確保法官之所有言行由通情達理之旁觀者觀之，亦無可指摘之程度，其目的係為維繫公眾對於司法之信任
(D) 職務上一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以彰顯法官之素質優良，判斷無失，具備足以勝任審判職務之卓越能力。至於職務外之活動，因與法官職務之執行無關，毋須苛求

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	避免不當行為之目的不在「降低審判犯錯機率」或「確保司法正確性」，而是維繫公眾對司法之信任。
(B)	✗ 錯誤	職務**外**之活動**亦在規範範圍**，非不在此限。
(C)	☑ 正確（本題答案）	正確闡述規範意旨：涵蓋**職務內外一切行為**，以**通情達理之旁觀者**標準檢視，目的在**維繫公眾對司法之信任**。
(D)	✗ 錯誤	職務外活動亦須規範，且目的非在彰顯法官個人卓越能力。

二、法官、檢察官、律師職務性質（110年第66題）

法官、檢察官、律師之職務性質各有不同，關於法律倫理規範之敘述，下列何者正確？

(A) 法官與檢察官均屬司法人員，為求公正執法，不受任何外力干涉，均受審判獨立之保障
(B) 檢察官與被告辯護律師，在刑事審判上係屬對立地位，為避免發生弊端，在審判中不可有任何協商
(C) 檢察官、法官與被告辯護律師在刑事審判中，雖各司其職，但仍應相互協同致力實現人權保障或司法正義
(D) 法官、檢察官與律師，在執行職務上，常有相互制衡、利害衝突的迴避事項，故為免發生法律倫理衝突，法官、檢察官、律師，私下不宜交往或成為男、女朋友

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	**審判獨立**僅保障**法官**，檢察官受**檢察一體**拘束，非享有與法官相同之獨立保障。
(B)	✗ 錯誤	檢辯雖在訴訟上立場不同，但仍得進行**協商**（如認罪協商、證據調查事項之協調等），非完全不可有任何協商。
(C)	☑ 正確（本題答案）	法官、檢察官、律師雖**各司其職**，但共同目標為**實現人權保障與司法正義**，應相互尊重協同合作。
(D)	✗ 錯誤	法官、檢察官、律師私下**可以正常交往**，只要不影響職務之公正性即可，非一概不宜交往。

三、法官、檢察官及律師之職務特性（108年第62題）

關於法官、檢察官及律師之職務特性，下列敘述何者正確？

(A) 律師無退休金保障，其執業乃以營利最大化為主要目標，毋需考慮公益
(B) 律師基於委託人利益，不需強調獨立性，即使確認委託人係為詐害相對人，亦可為之提起該訴訟
(C) 檢察官係公務員，有服從義務，因而對於其所承辦而依法及依其心證認為應起訴之案件，直屬檢察長對之口頭要求不予起訴，應服從之
(D) 法官審判具獨立性，但法院院長對於法官多次未請假而無故缺席法官會議，仍得為行政監督

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師雖無退休金保障，但依律師法§1，律師以**保障人權、實現社會正義及促進民主法治**為使命，非以營利最大化為主要目標。
(B)	✗ 錯誤	律師仍應強調**獨立性**。即使為委託人利益，確認委託人係為詐害相對人時，依律師倫理規範，**不得**為之提起該訴訟。
(C)	✗ 錯誤	檢察官雖有服從義務（檢察一體），但檢察長之指揮監督命令應以**書面**為之，檢察官得以書面敘明理由表示不同意見，**不需盲目服從口頭命令**。
(D)	☑ 正確（本題答案）	法官審判具**獨立性**，但法院院長對法官有**行政監督權**。法官多次未請假無故缺席法官會議，屬行政事項，院長得為行政監督。

四、律師、法官及檢察官言論自由之限制（109年第62題）

關於律師、法官及檢察官言論自由之限制，下列敘述何者錯誤？

(A) 法官針對重大案件作成判決或裁定後，可由法院召開記者會公開說明
(B) 律師在受任案件未獲判決確定時，得因當事人受媒體的不當報導備受責難下，出面發表平衡言論
(C) 檢察官為維護公共利益，有必要公開揭露偵查中因執行職務所知悉之事項時，得經機關首長授權後，由發言人公開發布新聞
(D) 法官對於自己承辦之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序公正之言論，但對於其他法官承辦之案件則不在此限

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	法官針對重大案件判決後，可由**法院召開記者會**公開說明，以增進公眾對判決之理解。
(B)	☑ 正確	律師在案件未確定時，得因當事人受不當報導備受責難，出面發表**平衡言論**，以維護委任人權益。
(C)	☑ 正確	檢察官有維護公共利益之必要時，經**機關首長授權**，得由發言人公開發布新聞。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	法官不僅對自己承辦案件不得公開發表影響裁判之言論，對其他法官承辦之繫屬中案件**亦不得任意發表**影響裁判或程序公正之言論。「其他法官承辦之案件則不在此限」之說法錯誤。

[!NOTE]
重點整理
法律倫理總論核心概念：

- **道德**：因人而異；**法律**：最低道德標準，人人須遵守；**倫理**：特定群體共同形成之價值規範
- **專業倫理** vs **一般倫理**：違反專業倫理可能喪失執業資格
- **法源依據**：法官與檢察官倫理規範法源為**法官法**；律師倫理規範法源為**律師法**
- 法官享有**審判獨立**，檢察官受**檢察一體**拘束，律師具**自由獨立性**與公共職務性質
- 法官避免不當行為之意旨：涵蓋**職務內外一切行為**，以**通情達理之旁觀者**標準，維繫**公眾對司法之信任**
- 三者雖各司其職，但應**相互協同**致力實現人權保障與司法正義
- **言論自由限制**：法官對繫屬中案件（含他人承辦）均不得公開發表影響裁判之言論
- **律師保密義務**源於律師與當事人之特殊信賴關係

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19